



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4735/2014/1/CA1

Paraná, 05 de abril de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. FPA N° 4735/2014/1/CA1, caratulado: "LEGAJO DE APELACIÓN DE ZAPALA, JORGE HORACIO; SESA, MARTA MAGDALENA; MINETTI, ELENA; FINELLI, MARÍA ELENA Y OTROS EN AUTOS ´ZAPALA, JORGE HORACIO; SESA, MARTA MAGDALENA; MINETTI, ELENA POR INFRACCIÓN LEY 22.362´", proveniente del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 12/14 vta. por el Sr. Fiscal Federal, contra la resolución obrante a fs. 1/11, en cuanto sobresee a Jorge Horacio Zapalá, Marta Magdalena Sesa, Elena Minetti, María Elena Finelli y Silvia Rosana Schepens, por el hecho (sustrato fáctico) que fueran indagados, en presunta infracción a la ley 22.362 (tanto la calificación jurídica prevista en el art. 131 inc. "a" y/o inc. "d", en función del art. 39 del mismo cuerpo legal), o 277 inc. 1° "c" del Código Penal, de conformidad a las previsiones del art. 336

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28933532#175090314#20170405105052144

inc. 3 del CPPN, con la declaración que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor que hubieren gozado (art. citado in fine). El recurso es concedido a fs. 15.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 44 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. José Alberto Boxler, en defensa de Jorge Horacio Zapalá y Elena Minetti; el Dr. Jorge Alberto Legascue, defensor de la coimputada Marta Magdalena Sesa; los Dres. Lautaro Dato y Tulio Emanuel Kamlofky, codefensores de la coimputada María Elena Finelli; y el Dr. Alberto Roger Salvatelli, defensor de la coimputada Silvia Rosana Schepens, quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, el Sr. Fiscal General manifiesta que habrá de desistir del recurso oportunamente interpuesto y explica por qué lo hace en esta instancia. Cuestiona el accionar del Fiscal y del Magistrado en las presentes actuaciones.

Efectúa consideraciones respecto al posible error de prohibición por parte de los imputados y la necesidad de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4735/2014/1/CA1

proteger el derecho de marcas; cuestiona, asimismo, la presunción del art. 39 de la ley 22.362.

Alude al hecho que se investiga y la cantidad de mercadería que se secuestró. Considera que existe un "predisponerse a poner en venta" por los imputados y un posible encubrimiento de la falsificación marcaria. Critica los argumentos del juez y que el fiscal no se agravia respecto del encubrimiento. Advierte que no se les imputó el hecho de modo tal que pueda darse dicha figura penal.

Resalta el tiempo insumido en el trámite de las actuaciones y la fecha del primer llamado a indagatoria. Alega respecto de la figura de encubrimiento y lo que significaría convocar nuevamente a indagatoria a los imputados, en atención al tiempo transcurrido. Cuestiona la demora en la celebración de esta audiencia. Concluye, solicitando se tenga por desistido el recurso oportunamente interpuesto.

II- Que, a raíz del desistimiento postulado por el Sr. Fiscal General, corresponde tener por desistido el recurso de apelación interpuesto a fs. 12/14 vta. de conformidad con lo dispuesto por el art. 443 in fine y ccdtes. del C.P.P.N. y firme en consecuencia la resolución apelada.

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28933532#175090314#20170405105052144

Que, la **Dra. Cintia G. Gomez** y el **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijeron: Que, adhieren al voto que antecede.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede,
SE RESUELVE:

Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto a fs. 12/14 vta. por el Sr. Fiscal Federal, y firme, en consecuencia, la resolución obrante a fs. 1/11 de los presentes actuados, en virtud de los considerandos precedentes (art. 443 in fine y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET
JUEZ DE CÁMARA
SUBROGANTE

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CÁMARA

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA

